2 지방소비세 재정조정분 안분금액 위임규정 변경(영§75②)

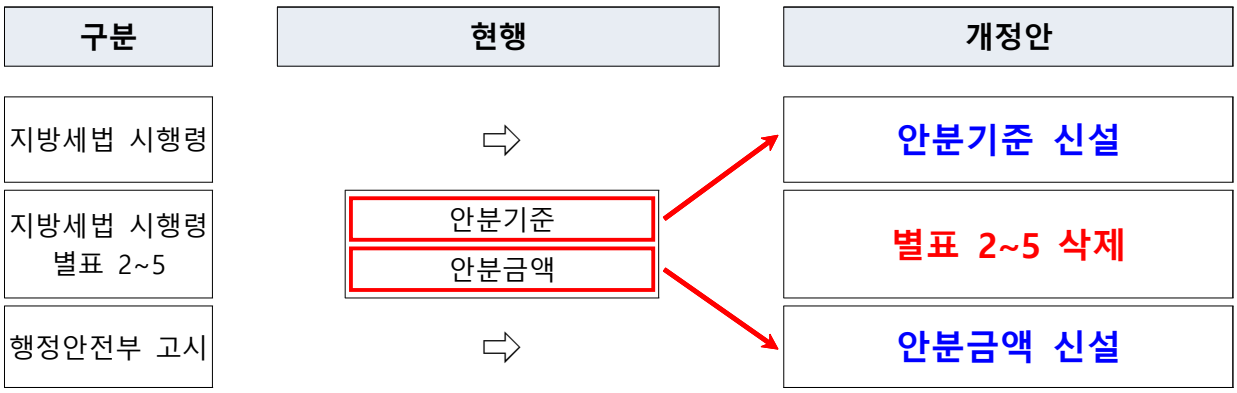
1 개정 개요

개정 전	개정 후
□ 지방소비세 조정교부금 등의 '안분기준'과 '안분금액'을 시행령 별표2~5에서 규정	□ 지방세법 시행령 별표2~5 삭제
○ (시행령 개정)	○ 별표 2~5의 안분기준 : 「지방세법시행령」 본문에 규정
○ (고시 신설)	○ 별표 2~5의 안분금액 : 행정안전부 장관이 고시할 수 있도록 시행령에서 고시로 위임

□ 개정 내용

○ 지방소비세 재정조정분 '안분기준'은 '시행령'에 상향 규정하고, '안분금액'은 '행정안전부 장관 고시'로 위임

< 지방소비세 재정조정분 안분금액 위임 규정 변경>



□ 적용 요령

○ 개정 규정은 2026년 1월 1일 이후 「부가가치세법」에 따라 납부 또는 환급하는 분부터 적용

▌ 지방세법 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제10조(지방소비세 안분기준 등에 관한 적용례) 제75조제2항제4호 및 제7호의 개정 규정은 이 영 시행 이후 「부가가치세법」에 따라 납부 또는 환급하는 분부터 적용한다.

2 개정 조문

개정 전	개정 후
제75조(지방소비세액의 안분기준 등) ① (생 략) ② 법 제71조에 따라 납입된 지방소비세는 다음 각 호의 구분에 따라 안분한다. 다만, 제2호가목에 따라 산출한 해당 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 이 조, 제76조 및 제77조에서 "시·도"라 한다)의 안분액 합계액의 100분의 2에 해당하는 금액은 사회복지수요 등을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 그 안분액을 달리 산출할 수 있다. 1. ~ 3. (생 략) 4. 법 제71조제3항제3호나목에 해당하는 안분액: 다음 각 목의 구분에 따른 금액 가. 각 시·군·구의 안분액: 별표 2에 따른 금액 나. 각 시·도 교육청의 안분액: 별표 3에 따른 금액	제75조(지방소비세액의 안분기준 등) ① (현행과 같음) ② ----------. ----------. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ---------- 구분에 따른 안분기준에 따라 행정안전부장관이 고시한 금액 가. 각 시·군·구의 안분기준: 다음 계산식에 따라 산출한 시·도별 지방소비세액을 기준으로 「지방재정법」 제29조 및 제29조의2에 따른 시·군 및 자치구 조정교부금 산출방식에 따라 산정

시·도별 지방소비세액	=	제75조제2항 제3호에 따른 안분액 중 시·도 안분액의 합계액	× $\frac{\text{해당 시·도의 소비지수} \times \text{해당 시·도의 가중치}}{\text{각 시·도별 소비지수와 가중치를 곱한 값의 전국 합계액}}$

나. 각 시·도 교육청의 안분기준: 가목의 계산식에 따라 산출한 시·도별 지방소비세액을 기준으로 「지방교육재정교부금법」 제11조, 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제14조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제84조에 따른 교육비특별회계 전출금의 산출방식에 따라 산정

5.·6. (생 략)

<신 설>

5.·6. (현행과 같음)

6의2. 법 제71조제3항제4호나목에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 계산식에 따라 산출한 시·도별 지방소비세액을 기준으로 「지방재정법」 제29조 및 제29조의2에 따른 시·군 및 자치구 조정교부금 산출방식에 따른 산정을 말한다. 이 경우 세종특별자치시와 제주특별자치도가

	관할하는 행정시를 각각 「지방자치법」에 따른 시·군·구로 본다.
	$$\text{시·도별 지방소비세액} = \text{제75조제2항 제6호에 따른 안분액 중 시·도 안분액의 합계액} \times \frac{\text{해당 시·도의 소비지수} \times \text{해당 시·도의 가중치}}{\text{각 시·도별 소비지수와 가중치를 곱한 값의 전국 합계액}}$$
7. 법 제71조제3항제4호나목에 해당하는 안분액: 다음 각 목의 구분에 따른 금액	7. ---------- 구분에 따른 안분기준에 따라 행정안전부장관이 고시한 금액
가. 각 시·군·구의 안분액: 별표 4에서 정하는 금액	가. 각 시·군·구의 안분기준: 제6호의2에 따른 계산식에 따라 산출한 시·도별 지방소비세액을 기준으로 「지방재정법」 제29조 및 제29조의2에 따른 시·군 및 자치구 조정교부금 산출방식에 따른 산정. 이 경우 세종특별자치시와 제주특별자치도가 관할하는 행정시를 각각 「지방자치법」에 따른 시·군·구로 본다.
나. 각 시·도 교육청의 안분액: 별표 5에서 정하는 금액	나. 각 시·도 교육청의 안분기준: 제6호의2의 계산식에 따

	라 산출한 시·도별 지방소비세액을 기준으로 「지방교육재정교부금법」 제11조, 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제14조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제84조에 따른 교육비특별회계 전출금의 산출방식에 따라 산정
8. (생 략)	8. (현행과 같음)
③ 삭 제	
④ ~ ⑧ (생 략)	④ ~ ⑧ (현행과 같음)